مُجَرَّبٍ فى كَذِبٍ أو مُظْهِرٍ لِكَبِيرَةٍ وَلا جَارٍّ لِنَفْسِهِ وَلا دَافِعٍ
عَنْهَا وَلاَ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ وَتجوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيهِ وَلا يَجُوزُ تَعْدِيلُ
النِّسَاءِ وَلا تَجْرِيحُهُنَّ وَلا يُقْبَلُ فى التَّزْكِيَةِ إِلَّا مَنْ يَكُونُ
عَدْلَ رِضًا وَلا يُقْبَلُ فى ذٰلِكَ وَلا فِى التَّجْرِيحِ وَاحِدٌ وَتُقْبَلُ
شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فى الجِرَاحِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلَ بَيْنَهُمْ
كَبِيرٌ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعَ ثُمَّ يأخذُ الْمُبْتَاعُ
أو يَحْلِفُ وَيَبرَأُ وَإِذا اخْتُلِفَ الْمُتَدَاعِيَانِ فى شَىءٍ بِأَيْدِيهِمَا
حَلَفَا وَقُسِّمَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُضِىَ بِأَعْدَلِهِمَا فَإِنِ
اسْتَوَيَا حَلَفَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعدَ الْحُكْمِ
أُغْرِمَ مَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِهِ إِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ قَالَهُ
أَصْحَابُ مَالِكٍ وَمَنْ قَالَ رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكَّلْتَنِى عَلَيْهِ أو عَلَى
بَيْعِهِ أو دَفَعْتُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ أَوْ وَدِيعَتَكَ أَوْ قَرَاضَكَ
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ دَفَعْتُ إِلَى فُلَانٍ كَمَا أَمَرْتَنِى فَأَنْكَرَ
فُلَانٌ فَعَلَى الدَّافِعِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا ضَمِنَ وَكَذَلِكَ